



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 2845/ERSP/23

Buenos Aires, 3 de octubre de 2023

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 210, la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana N° 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio N° 673/2016, el Acta del Directorio N° 843 del 10 de agosto de 2023, el Expediente N° EX-2022-00003194-EURSPCABA, y

CONSIDERANDO:

Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;

Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley N° 210, entre los servicios bajo su control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;

Que, el Art. 3º de la Ley N° 210, establece como funciones de este Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente N° EX-2022-00003194 se inicia a raíz de un Plan de Control mes Marzo de 2022, en la denominada zona 6 a cargo de la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE;

Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de vaciado de Cestos Papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana N° 997/2013 1. En el Documento AF-2022-00055814-ERSP obra el Acta de Fiscalización Positiva de fecha 09/03/2022, a las 11:55 hs, en la calle Querandés 4486, donde se constató "Cesto Papelero lleno al 100%";

Que, en el Documento AF-2022-00055876-ERSP obra el Acta de Fiscalización Positiva de fecha 09/03/2022 a las 17:58 hs, en la calle Avenida Juan Bautista Alberdi 599, donde se constató "Cesto Papelero lleno al 100%";



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Que, en el Documento AF-2022-00055878-ERSP obra el Acta de Fiscalización Positiva de fecha 09/03/2022, a las 18:47 hs, en la calle Valle 286, donde se constató "Cesto Papelero lleno al 100%";

Que, en el Documento AF-2022-00055939-ERSP obra el Acta de Fiscalización Positiva de fecha 10/03/2022, a las 08:27 hs, en la calle Boedo1897, donde se constató "Cesto Papelero lleno al 100%";

Que, en el Documento AF-2022-00055940-ERSP obra el Acta de Fiscalización Positiva de fecha 10/03/2022, a las 08:23 hs, en la calle Picheuta1997, donde se constató "Cesto Papelero lleno al 100%";

Que, en el Documento AF-2022-00055968-ERSP obra el Acta de Fiscalización Positiva de fecha 10/03/2022, a las 08:41 hs, en la calle Salcedo 3597, donde se constató "Cesto Papelero lleno al 100%";

Que, en el Documento AF-2022-00055969-ERSP obra el Acta de Fiscalización Positiva de fecha 10/03/2022, a las 08:47 hs, en la calle Avenida Asamblea 1912, donde se constató "Cesto Papelero lleno al 100%";

Que, en el Documento AF-2022-00055970-ERSP obra el Acta de Fiscalización Positiva de fecha 10/03/2022, a las 08:42 hs, en la calle Avelino Díaz 2191, donde se constató "Cesto Papelero lleno al 100%";

Que, en el Documento AF-2022-00056515-ERSP obra el Acta de Fiscalización Positiva de fecha 11/03/2022, a las 09:15 hs, en la calle Avenida La Plata 1901, donde se constató "Cesto Papelero lleno al 100%";

Que, en el Documento AF-2022-00056548-ERSP obra el Acta de Fiscalización Positiva de fecha 11/03/2022, a las 09:35 hs, en la calle Viel 1612, donde se constató "Cesto Papelero lleno al 100%";

Que, en el Documento AF-2022-00056549-ERSP obra el Acta de Fiscalización Positiva de fecha 11/03/2022, a las 09:33 hs, en la calle Avelino Díaz frente 501, donde se constató "Cesto Papelero lleno al 100%";

Que, en el Documento AF-2022-00056830-ERSP obra el Acta de Fiscalización Positiva de fecha 11/03/2022, a las 12:41 hs, en la calle Pasaje Pereyra 1519, donde se constató "Cesto Papelero lleno al 100%";

Que, en el Documento AF-2022-00056870-ERSP obra el Acta de Fiscalización Positiva de fecha 11/03/2022, a las 15:46 hs, en la calle José Bonifacio 1000, donde se constató "Cesto Papelero lleno al 100%";

Que, en el IF-2022-00010735-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe Preliminar recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a PV-2023-00001090-GL la Gerencia Legal dispuso la apertura del sumario, notificando a IFGRA-2023-00009210-MESYA a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida;

Que, a IFGRA-2023-00010494-MESYA obra el descargo de la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE;

Que, la sumariada alega que las actas labradas no cumplen los requerimientos del artículo 22. Corresponde desestimar esta afirmación puesto que las actas poseen entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las penalidades previstas, hacen plena fe de la existencia del incumplimiento. Puesto que en las mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente interviniente, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución N° 673/EURSPCABA/2016. Es menester mencionar que en los autos "Mantelectric icisa contra Ente Único Regulador de



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires sobre otros rec. Judiciales contra res. Pers. Publicas no est.” (rdc 2131/0) V.E. resaltó que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por el cual dictó la Resolución 28/01, y que la ley 210 en su artículo 11 inciso i) lo faculta a realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos de dicha ley;

Que, en cuanto a que el ERSP incumple con el Artículo 61. Dicho argumento no puede prosperar puesto que el Artículo 61 es dirigido a la DGLIM, y el ERSP en consonancia con el Artículo 58 y la Ley 210 está facultado para aplicar las penalidades que considere pertinentes estableciendo su propio procedimiento. A sus efectos, el ERSP dictó la Resolución 673/2016 en la que establece en su Artículo 22 cuales son los requisitos que debe contener un Acta de Fiscalización;

Que, la sumariada alega que no ha sido notificada en su momento de las deficiencias detectadas. El pliego no establece en ningún momento la obligatoriedad de notificar, sino que es claro sentido cuando dice...Se debe prever toda prestación complementaria que resulte necesaria a los efectos de garantizar que en ningún momento del día los cestos papeleros se encuentren desbordados. Los CESTOS deberán presentar siempre un QUINCE POR CIENTO (15%) de su volumen libre en su parte superior. De aquí se desprende que la notificación es solo a efecto de que la prestataria brinde un mejor servicio a los ciudadanos y no para eximirla de incumplimiento alguno. Con respecto al proceso, el mismo no resulta afectado en forma alguna el derecho de defensa de la concesionaria, a quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su descargo y ofrecer prueba. (Cfr. Art. 25, Art. 26 y Art. 27 de la Res 673/16);

Que, de las faltas detectadas, se entiende que la sumariada no ha cumplido con lo dispuesto en el Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros y toda vez que dicha presentación no agrega ni quita elemento de convicción o prueba alguno, ni propone prueba de ningún orden que pueda modificar lo fiscalizado por el ERSP, en consecuencia ha de merecer la sanción prevista en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana N° 997/2013 para las faltas leves;

Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la sumariada no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana, N° 997/2013;

Que, a IF-2023-00009904-ALyT el Área Legal y Técnica en su Informe ratifica el criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley N° 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana N° 997/2013;

Que, la Instrucción entiende que, habiéndose respetado el debido proceso y los hechos imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa concesionaria;



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen N°070470, respecto que "...ante la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.";

Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expediente "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos", N° 7639/00, reconoció la facultad sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa concesionaria sancionada;

Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de descuento a la Dirección General de Limpieza;

Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE una penalidad de sesenta y cinco puntos (65) puntos, equivalente a la suma de pesos cuatrocientos nueve mil ciento nueve con 39/100 (\$409.109,39) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción;

Que, la Gerencia Legal ha tomado la intervención de su competencia.

Por ello,

EL DIRECTORIO
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES RESUELVE

Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una multa de sesenta y cinco puntos (65) puntos, equivalente a la suma de pesos cuatrocientos nueve mil ciento nueve con 39/100 (\$409.109,39), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de barrido y limpieza de calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por Omisión de Vaciado de Cestos Papeleros, correspondiente al mes de marzo del año 2022, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13.

Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.

Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior sin que se hubiere realizado el pago, la sumariada entrara en mora sin necesidad de interpelación alguna y comenzaran a aplicarse los intereses hasta la fecha de dicho pago. Con tal objeto, se utilizará la tasa activa cartera general (prestamos) nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina.

Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.

Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE.

Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, Administración, Modernización, de Usuarios y Participación Ciudadana, Legal y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese.

Fait - Grippo - Liaño - Michielotto - Pafundi